bắt được hai thanh niên giật điện thoại di động của Hùng và nhờ Trung đến hỗ trợ. Trung liền đi xe máy đến chỗ Hùng và Vũ đợi. Đến nơi, Hùng chỉ cho Trung hai người bị nghi giật máy điện thoại di động của mình. Trung liền tra hỏi rồi dùng tay đánh anh Minh, Phúc, sau đó bảo cả bọn chở họ về quán cafe Mai trên đường Lê Lợi. Hùng chở anh Phúc, Vũ chở anh Minh. Đến quán, Trung tiếp tục đánh anh Minh. Hùng chở anh Phúc vào bãi đất trống bên đường Lê Lợi tra hỏi và dùng dao bấm mang theo rạch lên mặt của anh Phúc một đường rồi dẫn Phúc lại quán cafe Mai. Trung tiếp tục tra hỏi và buộc Minh, Phúc phải thừa nhận là đã giật điện thoại di động của Hùng.

Đến 12 giờ cùng ngày, tổ dân phòng phường Lê Lợi đi tuần tra đã phát hiện sự việc. Trung và Hùng phải thả hai anh Phúc, Minh ra. Sau khi được thả ra, anh Minh và anh Phúc đã đến trụ sở công an quận A, thành phố B trình báo sự việc.

Kết quả giám định pháp y: anh Trương Văn Phúc bị thương ở mặt tạo sẹo rõ 03 x 0,02cm ở má trái và 01 vết sẹo nhỏ 0,4cm ở môi trên bên phải, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ thương tật là 12% vĩnh viễn.

Anh Minh chỉ bị đau nhẹ phần mềm.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng, Trung, Vũ, ngày 16/7/2004, Cơ quan điều tra công an quận A đã ra lệnh tạm giam Hùng, Trung, Vũ 3 tháng. Ngày 20/7/2004, gia đình Nguyễn Đức Trung mời anh (chị) bào chữa cho Trung. Mẹ Trung đã cung cấp cho luật sư những tài liệu xác minh Trung không có tiền án tiền sự, hiện là sinh viên trường đại học Q. Mẹ Trung nhờ luật sư giúp đỡ để Trung được tại ngoại tiếp tục đi học.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Khi gặp Trung trong trại tạm giam, anh (chị) cần trao đổi làm rõ những vấn đề gì để bào chữa cho Trung?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư cần trao đổi và đề xuất những vấn đề gì với Cơ quan điều tra công an quận A để bảo vệ quyền lợi cho Trung?

Tình tiết bổ sung

Ngày 20/10/2004, Cơ quan điều tra công an quận A ra bản kết luận điều tra- đề nghị VKSND quận A truy tố Hùng, Trung, Vũ về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 1, Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), tội danh, điều khoản BLHS mà Cơ quan điều tra công an quận A đề nghị truy tố các bị can như vậy đã đúng chưa? Giải thích lý do?

Tình tiết bổ sung

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển đến VKSND quận A, Phúc đến gặp gia đình Trung yêu cầu bồi thường 10.000.000 đồng. Phúc nói nếu gia đình Trung bồi thường, Phúc sẽ làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Trung. Mẹ Trung đã đến gặp và hỏi ý kiến của anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) cần khuyên mẹ Trung điều gì?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, những người được triệu tập đều có mặt đầy đủ. Trong phần xét hỏi, Hùng khai: khi cả bọn dừng lại để vào quán, Trung đưa con dao cho Hùng vì thấy Hùng bảo đèo anh Phúc ra bãi đất trống tra hỏi, Trung còn nói "mang theo để xử lý nếu nó ngoan cố". Trung khai: Trung không đưa cho Hùng vật gì cả.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Theo anh (chị), nếu lời khai của Hùng là đúng, nó sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án như thế nào? Khi được hỏi, anh (chị) cần hỏi ai, về vấn đề gì để làm rõ tình tiết nêu trên?

Tình tiết bổ sung

Trên cơ sở lời khai nêu trên của Hùng, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Trung và Hùng là hành vi phạm tội có tổ chức và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khởi tố vụ án.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Luật sư cần đáp lại ý kiến của vị đại diện viện kiểm sát như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Trương Văn Phúc cho rằng Hùng, Trung, Vũ phải liên đới bồi thường cho anh Phúc 40.000.000 đồng chi phí khám chữa